Câu 9: đề xuất với HĐXX hướng giải quyết.

Tuyên QĐ sa thải ông T là trái PL.

Cty phải nhận ông t vào làm việc trở lại và trả lương cho những ngày ông ko được làm việc.

LS.DS/TN-33/240

Mã số: LS.DS/TN-33/240

----------*----------

Tháng 3/1994, chị T được Công ty cổ phần Đông Đô (công ty kinh doanh nhà hàng và khách sạn) nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 06 tháng (từ 1/3/1994 đến 1/9/1994). Sau khi hợp đồng lao động thứ nhất hết hạn, ngày 11/7/1997 chị T và Công ty Đông Đô ký tiếp hợp đồng lao động thứ hai với thời hạn 3 năm (từ 11/7/1997 đến 11/7/2000). Hợp đồng lao động thứ ba chị T ký với Công ty Đông Đô vào ngày 1/7/2001 có thời hạn 1 năm 6 tháng (từ 1/7/2001 đến 31/12/2002). Sau khi hợp đồng lao động thứ ba hết hạn, Công ty Đông Đô và chị T không ký tiếp hợp đồng lao động khác nhưng chị T vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty và được Công ty trả lương. Công việc của chị T theo các hợp đồng lao động đã ký là nhân viên phục vụ buồng. Mức lương chị T được hưởng là mức lương khoán, phụ thuộc vào doanh thu của Công ty.

Ngày 3/9/2005, giữa chị T và chị H – tổ trưởng Tổ buồng có sự xích mích do chị T cho rằng chị H ép chị nghỉ nhiều ngày so với người khác. Trong khi xích mích, chị T có nói: "*Nếu cô H không muốn tôi làm ở tổ này nữa thì trả tôi về giám đốc để giám đốc phân tôi làm việc khác".*

Ngày 23/9/2005, Tổ buồng đã họp tổ kiểm điểm chị T. Tại cuộc họp, Tổ trưởng đã phê bình chị T về việc làm gãy chìa khoá phòng 303 không báo cho Tổ kỹ thuật sửa; thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của tổ trưởng; thách thức tổ trưởng.

Ngày 25/9/2005, chị H – tổ trưởng Tổ buồng đã làm đơn gửi Giám đốc Công ty Đông Đô về việc xin gửi trả chị T về Ban giám đốc do những vi phạm trên.

Ngày 26/9/2005, Giám đốc Công ty Đông Đô gọi chị T lên và yêu cầu chị làm đơn xin nghỉ việc. Chị T không đồng ý vì cho rằng chị không có nguyện vọng xin nghỉ việc. Việc tổ trưởng Tổ buồng trả chị về Ban giám đốc thì do giám đốc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/9/2005, Hội đồng kỷ luật Công ty Đông Đô đã họp để bàn về hình thức kỷ luật đối với chị T. Ngày 1/10/2005, giám đốc Công ty Đông Đô đã ra Quyết định số 28/QĐ - TC buộc thôi việc chị T từ ngày 1/10/2005.

Cho rằng Công ty Đông Đô đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với mình, ngày 9/2/2006, chị T đã đến Văn phòng Luật sư Quang Anh. Yêu cầu của chị T là luật sư giúp chị khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Những nội dung cơ bản luật sư cần trao đổi với chị T trước khi khuyên chị T nên khởi kiện hay không nên khởi kiện?

Câu hỏi 2 :(1 điểm)